



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/275/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעים	1	יזדי מיכאלה
	2	יזדי ציון
באמצעות עו"ד דרדיק אירית ת.ד 548 כפר סבא טל': 0525776571 פקס: 0975101001		
	נגד	
נתבעת	1	נציגות הבית המשותף בדרך בן גוריון 55 בת ים באמצעות שרה אלפסי ת.ז 055495972
באמצעות עו"ד כהן עוז יהושוע בן נון 38 א' ירושלים טל': 0508588009 פקס: 026542777		

פסק דין

- האם יש להורות לנציגות הבית המשותף להעתיק ממקומו ארון שבו מערכת לפירוק שומנים (להלן גם – **המערכת**) המצוי בשטח החניה של התובעים? זו השאלה הצריכה הכרעה במסגרת פסק דין זה.
- טרם אפנה לדון בטענות הצדדים אסביר בקצרה כי מערכת לפירוק שומנים היא חלק ממערכת כוללת של צבירת אשפה הנאספת דרך שרוול ממנו בעלי הדירות משליכים שקיות אשפה סגורות, הישר לתוך דחסניות שתפקידן לצמצם את כמות האשפה המפונה מעת לעת. כחלק מהמערכת, קיימת תעלת ניקוז שברצפה מעל הדחסניות או לצידן שתפקידה לשטוף את חדר הפסולת; המים זורמים לתוך תעלת הניקוז, ומשם עוברים לאותו מיכל הפרדת שומנים שנמצא קומה מתחת לדחסנית - בסמוך מעל לחנית התובעים, כך שבתוך הארון מעל חניית התובעים מצוי למעשה חלק ממערכת הפרדת השומנים.

טענות הצדדים

- ביום 11.7.2022 הגישו התובעים, בעלי דירה בבית המשותף ברחוב בן גוריון 55 בת ים (להלן ובהתאמה – **התובעים** ו-**הבית המשותף**) תביעה לסילוק יד נגד נציגות הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/275/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (להלן – **הנציגות**), כאשר מושא התביעה הוא הארון שהורכב על גבי הקירות שתוחמים חלק מהחניה המוצמדת לדירת התובעים, חניה מספר 20, ובתוכו מוצבת המערכת.
4. לפי האמור בכתב התביעה, במהלך שנת 2020 התובעים רכשו דירה בבית המשותף, ולאחר רכישת דירתם הבחינו באותו ארון. נטען כי בארון אוחסנה מערכת לפירוק שומנים אך נכון ליום הגשת התביעה הארון היה ריק שכן המערכת כבר אינה מחוברת למערכת המים של הבית המשותף. עוד נטען, כי לאותו ארון אין כל זכר במסמכי הבית המשותף לרבות בתשריט. כמו כן נטען כי מבדיקה שנערכה ברשות המקומית עלה כי אין כל זכר לארון גם בהיתר הבניה של הבית המשותף.
5. לטענת התובעים, אותו ארון מונע מהתובעים שימוש בחניה ומפחית מערך הדירה בבעלותם. כמו כן, התקנת הארון הופכת את החניה לחניה לא תקנית ובעניין זה אף צורפה חוות דעת של מהנדס מטעם התובעים, מר רון ארד (להלן – **המומחה מטעם התובעים**). חרף פניות חוזרות ונשנות לנציגות זו סירבה לפרק את הארון ועל כן, הוגשה תביעה זו המבוססת על עילת הסגת גבול וכן על הוראות סעיף 3 א' לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**).
6. בכתב ההגנה מטעם הנתבעת, נטען כי מדובר בתביעה חסרת בסיס שהועלתה בחוסר תום לב, מאחר שהתובעים ידעו בעת שרכשו את הדירה ואת החניה כי המערכת מצויה במקום החניה שלהם ואף על פי כן רכשו את דירתם. בהקשר זה נטען כי אותה מערכת מצויה במיקומה מאז הקמת הבית המשותף ועד היום ולראייה שהיא מסומנת בתוכנית ההיתר של הבית המשותף. כמו כן, אותה מערכת מהווה רכוש משותף שמשמש את בעלי הדירות ושהתקנתה היא שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. בהקשר זה נטען כי הצמדת החניה אינה מהווה הצמדה של הקירות סביב החניה שהם רכוש משותף ועל כן הנציגות רשאית לעשות שימוש באותו קיר בו מוצב הארון שבתוכו המערכת. בהקשר זה הנתבעת הפנתה למספר פסקי דין מהם עולה כי הצבת מתקנים ברכוש המשותף היא שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.
7. הנתבעת אף ציינה בכתב ההגנה שהתובעים רכשו את דירתם ממי שהייתה בעלת הקרקע בשעתו ושבעלותה מספר דירות בבית המשותף ולכן הם היו יכולים לעמוד על כך שיקבלו חניה אחרת. מכל מקום נטען כי התביעה כיום חסרת תום לב וכן שקיים השתק ומניעות כנגד טענות התובעים מאחר שידעו על מצב החניה בעת רכישת הדירה.

הליכים דיוניים

8. ביום 27.12.2022 התקיים קדם משפט במהלכו התברר כי אכן נכון ליום הדיון, הארון נותר ריק שכן המערכת נמצאה לא תקינה, אך הנציגות הצהירה שבכוונתה להחליף למערכת חדשה שכן היא מחויבת על פי ההיתר להשתמש במערכת להפרדת שומנים. התובעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/275/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הציעו לבטל את המערכת ובכך לפנות את הארון כך שלא יפריע לחניה אך הנתבעת סירבה לכך מהטעם האמור שמדובר בחובתה על פי ההיתר, ומנגד הפנתה את התובעים ליריבות מול הקבלן שבנה בדרך זו את הבית המשותף. כמו כן, הנציגות סירבה להצעה להחליף את החניה הנוכחית בחניה אחרת.

9. לאחר שלא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות קבעתי את התיק לדיון הוכחות. עובר לדיון ההוכחות אף ביקרתי במקום מכוח סמכותי לסעיף 75(א) לחוק המקרקעין והבחנתי בחניית התובעים ובארון המוצב מעליה. במועד הביקור הארון היה נעול, אך התרשמתי כי הארון נוגס בחלקו העליון בחלק מהחניה כך שיש קושי להחנות את הרכב עד הקיר כפי שנעשה על ידי בעלי דירות אחרים, במיוחד כשמחנים את הרכב כשפניו כלפי היציאה מהחניה.

10. ביום 22.3.2023 התקיים דיון הוכחות במסגרתו, העיד המהנדס מטעם התובעת, המהנדס מטעם הנתבעת שהגיש חוות דעת במסגרת תיק המוצגים, התובעת וכן נציגת הנתבעת הגב' שרה אלפסי. כמו כן, הנציגות הצהירה, כי בינתיים רכשה מערכת חדשה שהותקנה זה לא מכבר בארון מושא התביעה. בסיום דיון ההוכחות הצדדים סיכמו בעל-פה והגיעה העת להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

11. אקדים מסקנה לדיון ואומר לאחר העיון כי אני סבור שיש לדחות את התביעה מטעמים של העדר עילה והעדר יריבות עם הנציגות. מסקנתי זו מבוססת על העובדה שהתובעים לא טרחו להכיר את מקום החניה וממילא אודות הארון והמערכת שהוצבו בשטח עובר לרכישת הדירה ואף זמן רב לאחר הרכישה, ועל כן בנסיבות אלה אין לחייב את הנציגות בהעתקת המערכת.

12. נקודת המוצא לענייננו, שאין עליה מחלוקת, שהארון והמערכת הוצבו בשטח החניה עובר לרכישת הדירה על ידי התובעים. כמו כן, אין מחלוקת שבתשריטי הבית המשותף הארון והמערכת לא מצויים. לטענת הנתבעת לא נהוג לציין קיומם של מתקנים ברכוש המשותף במסגרת התשריט, אך טענה זו לא הוכחה בפניי ולאחר עיון ובירור המצב בפועל אף איני משוכנע כי טענה זו נכונה בכלל המקרים.

13. מנגד, במסגרת חוות הדעת ההנדסית מטעם הנתבעת, הובא בעמ' 15 חלק מהיתר הבניה (הנספח הסניטרי) בו מצוין מיקום המערכת מעל חניית התובעים וכן צורף טופס 4 של הבניין, בו מצוינת קיומה של דחסנית עם מיכל איסוף שמנים. גם המהנדס מטעם התובעים אישר את קיומו של אותו טופס 4 ואף אישר כי יש צורך באישור מהעירייה על מנת לבטל את הצבת אותה מערכת (עמ' 3 שורות 17-25 לפרוטוקול מיום 23.3.2023 (להלן – **הפרוטוקול**)). אמנם המומחים מטעם הצדדים נחלקו בשאלה האם יש הכרח לקיומה של המערכת, שכן לטענת המומחה מטעם התובעים בבתי מגורים לא נצרכת התקנה של אותה מערכת. אולם, אין מחלוקת כי במקרה דנא עיריית בת ים חייבה את הצבתה, מה עוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/275/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שחיוב זה מצד העירייה גם עולה בקנה אחד עם האמור בתקנה 49 לתקנות התכנון והבניה (תכנון הבנייה)(תברואה), התש"ף-2019 (להלן – **תקנות התברואה**) הקובעת כי "הותקן דחסן במיתקן אשפה, יותקן במיתקן האשפה מפריד שומן בנפח של 1 מטר מעוקב לפחות, שיוצב בין מיתקן האשפה ובין החיבור למערכת הביוב" (ראו חוות דעת הנדסית מטעם הנתבעת). מכל מקום, אין צורך להכניס ראשי במחלוקת המומחים לצורך הכרעה זו, שכן העולה מן האמור שלו היו התובעים בודקים את תוכניות ההיתר יכולים היו להיווכח באותה מערכת מוצבת בשטח החניה.

14. אלא, שלטענת התובעים, הם פנו לעירייה ושם טענו כי אין היתר למערכת ו"כל מה שיש למישהו אחר כנראה זה נעשה אחרי טופס 4" (עמ' 8 שורות 23-23 לפרוטוקול). עוד נטען, כי השיחה הוקלטה (שם) ואף הוצאו עבורם תשריטים בהם לא הופיעה המערכת (עמ' 9 שורות 14-24). ואולם, התובעים לא טרחו להגיש את התשריטים שהוצאו להם ואת ההקלטה המדוברת. מעבר לכך, שהטענה כי המערכת הוצבה לאחר קבלת טופס 4 אינה עולה בקנה אחד עם עדותו של המהנדס מטעם התובעים שאישר בעדותו את קיומו של אותו טופס 4 עליו הסתמך המומחה מטעם הנתבעת בחוות דעתו, כאמור לעיל.

15. ואולם, גם אם אניח לזכותם של התובעים כי לא בנקל היה לגלות במסגרת תוכניות ההיתר אודות המערכת המצויה מעל חנייתם, מעדותה של התובעת וכן מעדותה של הגב' אלפסי מטעם הנציגות עולה, כי למעשה גם לאחר רכישת הדירה התובעים לא ידעו היכן ממוקמת חניה מס' 20 מושא התביעה. עובדה זו מחזקת בעיני את התרשלותם של התובעים בגילוי מיקום החניה ומצבה הפיזי וממילא מערערת את יסודות התביעה.

16. לפי עדותה של התובעת, התובעים חתמו על הסכם רכישת הדירה ביום 27.5.2020 והתובעת גילתה היכן ממוקמת החניה רק כעבור שישה חודשים, ביום 15.12.2020 (עמ' 8 שורות 13-12 לפרוטוקול). התובעת הסבירה כי עד שגילתה את מיקום החניה היא קיבלה מהנציגות חניה חלופית (חניה 28), ולאחר שמצאה את מקום החניה גילתה שהמערכת נזלה ולכן מוכרת הדירה נתנה לה חניה פנויה אחרת. דהיינו, התובעת מודה כי טרחה לברר ולמצוא את מקום החניה מושא התביעה (חניה 20) רק לאחר רכישת הדירה. עדות זו גם עולה בקנה אחד עם צילום של הודעת ווטסאפ מיום 17.6.2020 שצורפה לתצהיר של גב' אלפסי ממנה עולה כי רק אז – חודשיים לאחר מועד כריתת הסכם המכר, הפנתה אותה גב' אלפסי מטעם הנציגות לחניה ואף טרחה לציין בפניה כי המכונית תבלוט משטח החניה. מכל מקום העולה מן האמור שהתובעים לא טרחו לבדוק את מיקום החניה עובר לרכישת הדירה וגם תקופה ארוכה לאחר הרכישה וקיבלו חניה חלופית מהמוכרת שמשמשת אותם למעשה עד עצם היום הזה.

[במאמר מוסגר יצוין שהתובעת הצהירה בעדותה שגילתה אודות הארון במרץ 2020, קרי לפני החתימה על הסכם המכר (עמ' 11 שורה 33), אך השתכנעתי כי מדובר בטעות אקראית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/275/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואני נותן אמון בעדותה כי למעשה גילתה את החניה בבעלותה רק בדצמבר 2020 (ראו עמ' 13 שורות 14-18)).

17. יתר על כן, מעדותה של גב' שרה אלפסי השתכנעתי שהתובעת למעשה תלתה יהבה בנציגות הבית המשותף שתמצא עבורה את מיקום החניה, וזאת על אף שאין מחובתה של הנציגות לעשות כן. כאמור, בתצהירה הפנתה גב' אלפסי להודעת ווטסאפ מיום 17.6.2020 ממנה עולה כי רק לאחר כחודשיים ממועד רכישת הדירה טרחה התובעת לברר היכן ממוקמת החניה. ראייה זו אף חוזקה בראייה נוספת שהוגשה על ידי התובעים עצמם במהלך הדיון (ת/2) בדמותה של הודעות ווטסאפ מימים 14-15 לספטמבר ומיום 22.10.2020 בהן מבקשת התובעת מגב' אלפסי לסייע לה במציאת מיקום החניה. יתר על כן, בהודעה מיום 22.10.2020 כותבת התובעת לגב' אלפסי כך: "בוקר טוב שרה, אשמח אם תשלחי לי את מפת החניות. אנחנו מגיעים בערב וננסה לאתר אותן" וגב' אלפסי עונה "אין לי מפת חניות, זה בתוכנית הדירה שרכשתי". דהיינו, שלתובעים אפילו לא היו התשריטים של הבית משותף המצורפים באופן רגיל לכל הסכם מכר מהם יכלו ללמוד היכן ממוקמת החניה. מכל מקום, ראייה זו לא זו בלבד שאינה סותרת את טענות ההגנה, היא אף מחזקת אותה. זאת, שכן גב' אלפסי סיפרה שהתובעת הסתובבה בבית המשותף לפני רכישת הדירה אך ציינה במפורשת שהיא לא יודעת אם ראתה את החניה עובר לרכישת הדירה (עמ' 17 שורה 17) והעדה מצידה סייעה לה למצוא את החניה בתשריטים (עמ' 19, שורות 1-3).

18. רוצה לומר, כי בסופו של יום טענת התובעים שלא ידעו אודות החניה והארון המוצב בה עובר לרכישת הדירה פועלת לרעתם שכן בכך הראו שהתרשלו בהליך הרכישה. אשר על כן, ניסיונם של התובעים לתלות את המחדל בנציגות הבית המשותף ולחייב אותה להעתיק את הארון והמערכת על חשבונה אינו יכול לעמוד, שכן עליהם היה לקחת בחשבון את מצב החניה עובר לרכישת הדירה.

19. בנוסף על האמור, התובעים לא טרחו לצרף לתיק המוצגים מטעמים את הסכם רכישת הדירה שבמסגרתו בוודאי צוינו גם החניות המוצמדות לדירה, פירוט מצבו של הנכס לרבות החניות וגם מחיר הדירה בהינתן מצב החניה. העדר ממצא זה פועל גם כן לרעתם שכן במקרה זה יש מקום להחיל את הכלל הראייתי לפיו הימנעות של בעל דין מהבאת ראייה שאמורה לכאורה לתמוך בגרסתו מעידה על כך שאילו הייתה מובאת אותה ראייה הרי שגרסתו הייתה מזיקה לבעל הדין שנמנע מלהביא את עדותו:

"...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/275/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכרעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד(4) 595, 604-605 (1990) **קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ**, פ"ד מד(4) 595, 604-605 (1990); וראו גם ע"א 548/78 אלמונית נ' פלוני, פ"ד לה(1) 760, 736 (1980) וע"א 2275/90 בנין דור בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 614 (1993) **אלמונית נ' פלוני**, פ"ד לה(1) 760, 736 (1980) וע"א 2275/90 בנין דור בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 614 (1993) **בנין דור בע"מ נ' רוזנברג**, פ"ד מז(2) 605, 614 (1993)).

20. לאותה תוצאה ניתן לדעתי להגיע גם מפרשנות של העילות שבחוק המקרקעין עליהן מסתמכים התובעים. כאמור, תביעתם של התובעים מתבססת על עילת הסגת גבול המצויה במסגרת סמכות מקבילה לבית המשפט השלום בהתאם לסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, וכן על סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין אליו הפנו התובעים ולפיו "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה". טענת התובעים היא איפוא שהנציגות עושה שימוש בלתי סביר בשטח חניה בבעלותם בעצם התקנת הארון שבו מצויה המערכת ואותו שימוש מונע מהם ליהנות מקניינם הפרטי.

21. אני נכון להניח לצורך הדיון שאכן הארון מושא התביעה יוצא אל חלל שטח החניה הפרטית בבעלות התובעים ומונע ניצול מירבי ומיטבי של החניה ובכך אינו עולה בקנה אחד עם שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף (ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה**, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983); ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס** (10.1.2017)). בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) **סרי נ' בן ארצי** (26.3.2022); תיק (מפקחת על רישום מקרקעין חיפה) 8/19/2022 **נציגות הבית המשותף ברחוב הלבונה 14 חיפה נ' נוי ניר** (27.2.2023)).

22. ואולם, ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 199 (1999) (להלן – **עניין רוקר**) המהווה פסק דין מנחה בעניין תביעה המבוססת על עילה של סילוק יד מרכוש משותף, הכיר בית המשפט בהפעלת שיקול דעת שלא להושיט סעד למי שזכותו הקניינית נפגעה וזאת בהתבסס על שימוש לרעה בזכות הקבועה בסעיף 14 לחוק המקרקעין ועל עקרון תום הלב. בית המשפט קבע אמנם כי סמכות זו תינתן במשורה ובמקרים חריגים, יחד עם זאת בית המשפט העמיד אמות מידה לצורך הפעלת שיקול דעת כאמור על ידי הערכאה הדיונית כלהלן: עוצמתה של הזכות הקניינית הנפגעת (האם מדובר במקרקעין או במטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות חלשה יותר); עוצמתה של הפגיעה בזכות לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה; עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע (שיקול משני בחשיבותו);



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/275/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

והתנהגות בעלי הדין (עיינו בעש"א (מחוזי ת"א) 66066-11-22 **בנהם נ' לנציאנו**, בפסקה 46 (28.12.2022); תיק (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) 6/649/2021 **נציגות הבית המשותף ברחוב בילו 15 פתח תקווה נ' רז משה** (26.10.2022)).

23. ולעניינו אני סבור כי המבחנים שהותוו בעניין **רוקר**, מובילים למסקנה כי אין ליתן סעד לתובעים בתביעה זו כלפי הנציגות. נקודת המוצא לעניינו שהחניה מושא התביעה הוצמדה לדירת התובעים והיא חלק בלתי נפרד מזכותם הקניינית. ואולם, ככל שמדובר במישור עוצמת הפגיעה בזכות הקניינית לא הוכחה בפניי פגיעה בעוצמה כזו המצדיקה סעד כאמור. אמנם אכן, שטח החניה נגס בחלקו העליון כתוצאה מהצבת הארון ואף ייתכן כי מדובר בחניה לא תקינה (ראו עמ' 5 לחוות דעת המהנדס מטעם התובעים). עם זאת, כפי שעולה מחוות הדעת ההנדסית מטעם הנתבעת, בפועל ניתן לעשות שימוש מלא בחניה תוך הצבת חלקו הקדמי של הרכב מתחת לארון (עמ' 21-22 לחוות הדעת ההנדסית מטעם הנתבעת) וכך גם אני התרשמתי מביקורי במקום. לכן, על אף שקיימת פגיעה מסוימת בשטח החניה, איני סבור כי מדובר בפגיעה בעלת עוצמה המחייבת מתן סעד כאמור. זאת, במיוחד על רקע העובדה שלא עלה בידי התובעים להראות שניתן להעתיק את המערכת למקום אחר ומה העלות הנדרשת לכך (וראו בעניין זה עדותו של המומחה מטעם הנתבעת בעמ' 14 שורות 12-13 לפרוטוקול) ועל העובדה שמדובר במערכת שנבנתה על פי היתר הבנייה ולדרישת העירייה, והתובעים לא טרחו להוכיח שכיום ניתן יהיה לסטות מהוראות ההיתר (ראו עדותו של המהנדס מטעם התובעים בעמ' 3 שורות 25-32).

24. זאת ועוד והוא העיקר לעניינו, כי התנהלותם של התובעים בהגשת התביעה אינה עומדת באמות המידה במישור תום הלב כמצופה מהם. כתב התביעה הוגש נגד הנציגות בעוד שזו לא מכרה לתובעים את החניה ולא היה באחריותה להראות להם את מיקום החניה או גלות להם אודות הארון. מדובר איפוא במישור היחסים בין התובעים למוכרת אשר מכרה את החניה לתובעים לאחר הצבת הארון והמערכת בו, והתובעים אצו רצו לדרוש מהנציגות את העתקת המערכת טרם מיצו זכותם מול המוכרת, וזאת על אף שרכשו את הדירה מבלי שטרחו לבחון את מיקום החניה. יפים בעניין זה דבריו של בית המשפט בע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה** (19.2.2012) שניתן בעניין היקף החלת עקרון תום הלבובעקבות הלכת **רוקר** (ההדגשות הוספו – א"ש):

"חשוב להדגיש בהקשר זה כי הצורך בהחלת עקרון תום הלב על מקרה נתון נבחן באמת מידה אובייקטיבית. לכן, 'אין נדרש כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע-לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם 'הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית, כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת' (עניין **רוקר**, 277). ובמילים אחרות, בעל-דין המבקש לעמוד על זכויותיו מחויב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/275/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכוח עקרון תום הלב לעשות כן באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיותיו המוצדקות ובהסתמכותו הסבירה של הצד האחר (ראו שם, 279. כן השוו עניין גנז, 408-404). יחד עם זאת, וככל שהדבר נוגע להגנה על זכות הקניין שומה על בית המשפט לעשות שימוש זהיר בשיקול-דעתו, וזאת בראש ובראשונה בשים לב למעמדה המיוחד של זכות זו כזכות חוקתית בשיטתנו המשפטית. הנה כי כן, אף שמעמדה המיוחד של זכות הקניין אינו מקנה לה חסינות מפני החלת עקרון תום הלב גם באותם מקרים שבהם נדרשת הגנה על הזכות מפני פגיעה בה, מחייב מעמדה הרם גישה מתונה מצד בית המשפט בבואו להגביל את אפשרות מימושה (דויטש, 120-113)... טעם נוסף העשוי להצדיק גישה מרוסנת מצד בית המשפט בבואו להגביל את הסעד שיינתן לבעל זכות במקרקעין כנגד הסגת גבול בהם, נעוץ בצורך לבסס את שלטון החוק ולהימנע מיצירת תמריץ לבניה שלא כדין במקרקעי הזולת" (פסק 12 לפסק הדין).

[יצוין כי באותו מקרה בית המשפט הותיר באופן חלקי את הפלישה שנעשתה שנים רבות לפני הגשת התביעה]

25. על משקל האמור ניתן לומר על המקרה דנא כי אמנם עקרון "יזוהר הקונה" כבר אינו חל במשפט הישראלי במישור היחסים בין קונה למוכר (ראו: ע"א 2274/21 מור נ' אלעד ישראל מגורים בע"מ, בפסקה 93 (1.1.2023); ע"א 6944/19- שרביב בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל (26.7.2021)), אך במקרה זה נציגות הבית המשותף אינה יכולה להיות המזור לתובעים שלא נזהרו דיים בהליך רכישת הדירה ולא בחנו את מצב החניה טרם רכשו את הדירה. משכך, סבורני איפוא כי התנהלות התובעים מטה את הכף לשלילת הסעד המבוקש בתביעה על אף הפגיעה המסוימת במקרקעי התובעים.

26. אשר על כן, ומכל הטעמים המצוינים לעיל, דין התביעה להידחות. בהתאם לתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), ובשים לב לאמות המידה הקבועות בתקנה 153(ג) לתקנות, בהתחשב בכך שהתביעה אמנם נדחתה אך מטעמים שונים מאלה שהוצגו על ידי הנתבעת, התובעים יישאו בהוצאות הנתבעת לרבות שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח שישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, כ"ב ניסן תשפ"ג, (13 אפריל 2023) בהעדר.

אורי שלומאי

מפקח על רישום מקרקעין
חולון